



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0033864-83.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **YGOR CAMARA SATELES**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti**

Vistos.

YGOR CAMARA SATELES (RG. nº 71.768.390 SSP/SP) foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06 bem como por incorrer no artigo 329, *caput*, c.c. artigo 69 ambos do Código Penal, porque, 26 de abril de 2017, por volta das 10h53, na Rua Guian, nº 160, Jabaquara, Município de São Paulo, trazia consigo e adquiriu sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar e visando o comércio ilegal, 18,3 gramas de cocaína distribuídos em 33 pinos, 67,5 gramas de Cannabis Sativa L distribuídos em 22 trouxinhas e 2,4 gramas de pedras de crack distribuídos em 17 pedras (laudo de fls. 15/17).

Consta igualmente do incluso inquérito que em 26 de abril de 2017, por volta das 10h53, na Rua Guian, nº 160, Jabaquara, Município de São Paulo, YGOR CAMARA SATELES, qualificado a fls. 27, opôs-se à execução de ato legal mediante violência contra funcionário competente para executá-lo.

Apurou-se que a PM realizava seu patrulhamento corriqueiro pela Rua Guian, nº 160, Jabaquara, quando verificou que o irrogado, nervoso, tratou de dispensar uma sacola de supermercado



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

assim que notou a aproximação da guarnição, também buscando esquivar-se do local. Desse modo, os policiais apreenderam a sacola, encontrando em seu interior 18,3 gramas de cocaína distribuídos em 33 pinos, 67,5 gramas de Cannabis Sativa L distribuídos em 22 trouxinhas e 2,4 gramas de pedras de crack distribuídos em 17 pedras.

Ante estas circunstâncias, os policiais deram voz de prisão ao réu. O acusado, no entanto, resistiu à detenção legal, endereçando socos, chutes e pontapés contra os milicianos. O denunciado debateu-se tanto que chegou a cair no chão, machucando-se, sendo encaminhado ao hospital e, posteriormente, ao distrito.

Em 30 de maio de 2.017, foi determinada a notificação do acusado (fls. 107/108), oportunidade em que foi designada data para a realização de audiência de instrução, debates e julgamento.

O acusado foi devidamente notificado (fls. 126). Defesa preliminar apresentada a fls. 133/134.

Em 02 de agosto de 2.017, foi afastada a possibilidade de absolvição sumária e recebida a denúncia. Neste momento, ainda, foi confirmada a data anteriormente designada para a realização de audiência de instrução, debates e julgamento.

Laudo pericial às fls. 123/125.

Durante a fase de instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado nos termos da denúncia.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Por sua vez, a defesa postulou a absolvição, alegando a improcedência da ação penal, por absoluta falta de provas. Alternativamente, postulou a fixação de pena mínima, aplicação da redutora, regime mais brando de aplicação de pena, conversão em pena restritiva de direito, direito de recorrer em liberdade e outras teses.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Ao término da instrução criminal é inevitável a conclusão de que a materialidade e autoria do tráfico ficaram suficientemente comprovadas nos autos. Senão vejamos:

Do Tráfico:

A materialidade do delito resultou provada através do auto de apreensão de fls. 12/14, laudo de constatação de fls. 15/17 e laudo pericial definitivo de fls. 123/125, que constatou que os materiais apreendidos continham substâncias entorpecentes, inexistindo qualquer irregularidade a ser apontada.

O mesmo pode ser dito em relação à autoria, apesar dos argumentos da nobre defesa.

As circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva, tais como: o tipo de entorpecente, forma como a droga estava acondicionada e circunstâncias do flagrante, não deixam qualquer dúvida de que as substâncias apreendidas destinavam-se ao tráfico, nos termos do artigo 33 da Lei 11.343/06, não sendo o caso de absolvição por insuficiência de provas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Assim, após atenta análise do acervo probatório, em que pesem os argumentos da nobre Defesa, conclui-se que a prova dos autos autoriza o decreto condenatório do acusado.

Assim, observo que durante o interrogatório policial o réu optou por permanecer calado em relação ao tráfico (fls.06).

Em Juízo, o acusado Ygor disse ser usuário de maconha e contou que saiu de casa e se dirigia para casa de sua esposa, quando achou a sacola e viu que havia drogas. Pensou em pegar para si as porções maconha. Levou a sacola consigo e continuou andando até que encontrou os colegas. Estavam conversando e foi mostrar o que havia achado. A polícia chegou e dispensou a droga. Não ficou com medo de pegar a droga dos traficantes. Quando eles foram algemar, falou que estava muito apertado, nisso gerou o fato. Eles o jogaram no chão. Não resistiu para colocar a algema. Machucou seu rosto quando pisaram em sua cabeça.

Em que pese a alegação do réu, resta claro que a prova dos autos, em especial o relato dos milicianos em consonância com o local da abordagem, tipo de drogas e forma de acondicionamento, a autorizar a conclusão que o entorpecente apreendido em poder do réu, destinava-se a comercialização.

Outrossim, absolutamente isolada nos autos a versão de que a droga teria sido achada por ele e que pretendia pegar para si apenas a maconha.

Assim, os agentes da Lei, narraram os fatos de maneira firme e concatenada, bem como disseram de maneira segura que as drogas estavam na posse do réu, que tentou dispensar a droga



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

e reagiu a abordagem.

Resta claro que ambos narraram apenas o que efetivamente ocorreu, descrevendo detalhadamente os fatos.

Assim, o policia LEANDRO reconheceu o réu e contou que no dia dos fatos, em patrulhamento, entraram na via, onde estavam o réu e outros três ou quatro. Quando perceberam a presença da polícia, fizeram menção de dispersar. Todos foram abordados e o réu dispensou uma sacola. Consultaram os antecedentes de todos e revistados todos. Nada de ilícito. Na sacola encontraram as drogas. Nisso parentes chegaram e houve reação do réu. Ele começou a dizer que tinha achado a droga e não quis ser algemado. Usaram de força moderada para algemar. Na sacola havia maconha crack, salvo engano. Não foi localizada quantia em dinheiro.

No mesmo sentido o relato do policial ELIAS que também reconheceu o réu e narrou que o local é conhecido como ponto de vendas. Viram um grupo de cerca de cinco homens. Ao ver a equipe eles fizeram menção de dispersar e resolveram abordar. Todos foram abordados e o réu dispensou uma sacola. Consultaram os antecedentes de todos e revistados. Nada de ilícito. Na sacola encontraram as drogas. No momento que deram voz de prisão, o réu dizia que não era dele e que havia encontrado e não quis ser algemado. Ele machucou o rosto. A esposa e moradores já estavam lá quando ele resistiu. Usaram de força moderada para algemar. Na sacola havia maconha, cocaína, crack, salvo engano. Não foi localizada quantia em dinheiro. Não conhecia o réu de outras abordagens.

É impossível contestar-se, em princípio, a validade dos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

depoimentos de policiais, uma vez que o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se que diga a verdade, como qualquer testemunha.

Nesse sentido: “PROVA - Depoimento de Policiais - Valor: Inexiste motivo para que não se dê crédito às declarações de testemunhas, apenas por pertencentes aos quadros policiais, pois sua palavra, pelo contrário, há que se revestir da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral”. (TACrimSP - Ap. nº 818.779/4 - 7ª Câm. - Rel. Luiz Ambra - J. 19.05.94 - RJDTACRIM 22/326).

Outrossim, não é crível que um morador subtraia a as drogas do traficante, ainda que queira pegar para si apenas parte dela e saia caminhando tranquilamente pela comunidade para ser visto por todos.

E, ainda, cabe ressaltar que a escusa, estapafúrdia, restou isolada.

Analizados, portanto, estes aspectos que devem necessariamente nortear a aferição do juízo em relação à mercancia ou não do entorpecente, depreende-se da prova dos autos, como medida de rigor, o reconhecimento da figura penal do tráfico de entorpecentes.

Não existem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito, sendo impossível acatar a tese da absolvição.

Da resistência:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O mesmo não pode ser dito em relação a resistência, ante o frágil relato dos policiais envolvidos.

O réu alega que se insurgiu em relação a algema que estava apertada e foi jogado ao solo pelos policiais, ferindo o rosto.

Os policiais não descreveram de forma convincente os citados socos, chutes e pontapés descritos na denúncia.

Assim, ante a fragilidade da prova, neste tópico, é de rigor a absolvição.

Da pena no tráfico:

Por fim, entendo que estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

A quantidade de drogas apreendidas não se mostrou elevada a ponto de presumir que ele se dedique, de forma permanente e habitual, à atividade criminosa de traficar drogas, reiteradamente, ou que seja integrante de organização criminosa, situação especial que exige prova cabal e não mera conjectura.

Passo, pois, a dosagem da pena.

São desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Assim, a pena será fixada acima do mínimo legal em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para o tráfico. O crime de tráfico de entorpecentes revela desprezo do agente pela saúde humana e o fim mercantilista da sua conduta é de todo reprovável.

A pena, no mínimo, seria insuficiente, em especial



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

considerando as consequências nefastas do crime e tipo do entorpecente apreendido. Noto que a conduta do acusado, liberado da prisão por prática da mesma natureza, volta a se envolver com a comercialização de entorpecentes. Ademais, muitos dos delitos hoje praticados no seio da sociedade decorrem da necessidade que os usuários têm de manter vivo o vício. Na ponta deste círculo vicioso, está o traficante que entrega e fornece a droga mediante o devido pagamento.

E mais: a conduta é prejudicial ao meio social. Sopesadas, portanto, as condições delineadas pelo artigo 59, do Código Penal, notadamente consequência e circunstâncias do crime, é de rigor a pena acima do mínimo legal. Enfim, o Poder Judiciário não pode ficar alheio à proliferação da venda e do consumo de entorpecentes pelo País.

Não há agravantes a serem consideradas, mas há a menoridade a ser aplicada, a reduzir a pena supra para CINCO ANOS DE RECLUSÃO E QUINHENTOS DIAS MULTA.

Não há causas de aumento a serem consideradas. Deste modo, atenta ao disposto no art. 42, da nova Lei de Drogas, promovo a redução da pena no máximo de 2/3 (dois terços), passando a pena definitiva a UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO E CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS MULTA.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Deixo de converter a pena ou conceder o “Sursis” ou do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Com efeito, a presença da causa de diminuição prevista no parágrafo quarto, do art. 33, da citada Lei, não afasta a natureza hedionda do crime, nem cria delito autônomo de “tráfico privilegiado”.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e, em consequência, CONDENO o acusado YGOR CAMARA SATELES (RG. nº 71.768.390 SSP/SP), qualificado nos autos, à pena de UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO E CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS MULTA, sendo o dia multa no valor mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 33 “caput”, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a causa de diminuição do artigo 33, §4 do citado diploma legal; bem como o ABSOLVO das sanções do artigo 329, caput, do Código Penal, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII do CPP.

Deixo de converter a pena ou conceder o “Sursis” ou do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No caso dos autos, a ação delituosa é incompatível com tais benefícios, sendo necessário para a justa reprimenda o estabelecimento do regime prisional semiaberto, inexistindo qualquer inconstitucionalidade ou agressão ao princípio da individualização da pena, mormente porque permitida a progressão de regime, bem como porque desfavoráveis às circunstâncias judiciais.

O cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser feito em regime prisional inicial SEMIABERTO, inexistindo qualquer



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

inconstitucionalidade ou agressão ao princípio da individualização da pena, mormente porque permitida a progressão de regime, bem como porque desfavoráveis as circunstâncias judiciais.

O réu permaneceu preso durante toda a instrução e permanecem presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão cautelar.

Assim, para assegurar a futura aplicação da Lei penal, não faculto ao acusado a oportunidade de recorrer em liberdade. Recomende-se o acusado no estabelecimento em que se encontra.

Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente.

Autorizo a incineração do entorpecente apreendido, oficiando-se.

Providencie a serventia as comunicações de praxe.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 02 de agosto de 2017

DANIELA M. C. M. CAVALLANTI

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**